

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5830/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย มนตรี หรือ เต็ม ทองขาว กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 297 (8)

จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันทำร้ายผู้เสียหาย โดยใช้ก้อนหินทุบกราม ผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้ไปให้แพทย์ที่คลินิก รักษาบาดแผล หลังจากผู้เสียหายไปให้แพทย์ที่คลินิก รักษาบาดแผลแล้วไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์โรงพยาบาลตรวจรักษาอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายมีอาการได้รับบาดเจ็บมาก แพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายผู้เสียหายด้วยวิธีเอกซเรย์ พบว่า กระดูกแก้มขวาแตกมีเลือดออกในโพรงกระดูก และมีความเห็นว่าตามปกติต้องใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือน ผู้เสียหายเองก็เบิกความยืนยันว่า ได้รับบาดเจ็บกราม หัก เคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติ รักษาอยู่ประมาณ 25 วันจึงหาย จึงรับฟังได้ว่าผู้เสียหายป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันและประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันอันเป็นอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ประกอบมาตรา 83 วางโทษจำคุกคนละ 3 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือนและปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี กับให้คุ้มครองประพฤติดำเนินการทั้งสองไว้ โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติมีกำหนด 3 เดือน ต่อครั้ง ภายในเวลา 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทั้งสองและนายเผือกได้ร่วมกันทำร้ายนายสิงห์ชัย คำมุสิก ผู้เสียหาย และใช้ก้อนหินทุบไปหน้าบริเวณกราม ของผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่า จำเลยทั้งสองและนายเผือกได้ร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายโดยนายเผือกใช้ก้อนหินทุบกราม ผู้เสียหายได้ไปให้แพทย์ที่คลินิก รักษาบาดแผลหลังจากนั้นไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล บางพลัด พนักงานสอบสวนส่งผู้เสียหายไปให้แพทย์โรงพยาบาลยันฮีตรวจรักษาอีก

ครั้ง แพทย์ทำรายงานการตรวจบาดแผลตามเอกสารท้ายฟ้อง ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บกราม หักเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติรักษาอยู่ประมาณ 25 วันจึงหายนอกจากนั้น โจทก์ยังมีนายแพทย์วิสูตรฟองศิริไพบุลย์ แพทย์ผู้ตรวจรักษาบาดแผลผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า พยานเป็นผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายซึ่งมีร่องรอยฟกช้ำมากที่บริเวณแก้มขวา จากการเอกซเรย์ พบว่าบริเวณกระดูกแก้มขวาแตกมีเลือดออกในโพรงกระดูก การรักษาบาดแผลโดยทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ทำรายงานการตรวจชั้นสูตรบาดแผลท้ายฟ้องไว้ เห็นว่า พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกันไม่มีพิรุธว่าจะแกเล้งเบิกความปรักปรำจำเลยทั้งสอง เชื่อว่าพยานโจทก์ได้เบิกความไปตามความจริง หลังจากผู้เสียหายไปให้แพทย์ที่คลินิกรักษาบาดแผลแล้วไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนนั้นปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์โรงพยาบาลยันฮีตรวจรักษาอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายมีอาการได้รับบาดเจ็บมาก นายแพทย์วิสูตรได้ตรวจร่างกายผู้เสียหายด้วยวิธีเอกซเรย์พบว่ากระดูกแก้มขวาแตกมีเลือดออกในโพรงกระดูก และมีความเห็นว่าตามปกติต้องใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือน ผู้เสียหายเองก็เบิกความยืนยันว่าได้รับบาดเจ็บกรามหักเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติ รักษาอยู่ประมาณ 25 วันจึงหาย พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า ผู้เสียหายป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันอันเป็นอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8)

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 1 ปี

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ